

1502025-37.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita. No que tange à resistência, o contexto fático ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502025-37.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502025-37.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

PAULO CÉZAR PEREIRA DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 329, caput, no forma do art.69, caput, ambos do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 10 de setembro de 2020, às 14h30, na Estrada do Pequiá, nº 500, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 198 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência à funcionário público competente para executá-lo.

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2020 (fl.58), o acusado foi citado (fl.122) e apresentada resposta a acusação (fls.84/95).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente.O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem óbice ao redutor e regime aberto. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.143/145. No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da confissão do acusado

nesta data, o qual disse que por necessidade financeira foi vender entorpecentes.

A confissão foi corroborada pelas demais provas.

Com efeito, os policiais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente a declaração prestada. Disseram que realizavam diligências pelo local dos fatos, onde está situada a comunidade conhecida como "Favela do Murão", conhecido pela existência de diversos pontos de vendas de drogas, ocasião, em que perceberam um o acusado com uma sacola em mãos, o qual ao notar a presença policial fugiu, jogando a sacola em um telhado. Sairam no encalço do acusado, alcançando-o, o qual resistiu a abordagem, entrando em luta corporal e ambos caindo ao solo, momento em que conseguiram auxiliar na algemação do acusado. Retornaram ao local onde o detido havia jogado a sacola, e a localizaram, sendo que no seu interior encontraram as drogas apreendidas e dinheiro. Indagado no local, confessou que ali estava vendendo drogas, motivo pelo qual havia tentado fugir. Apesar da resistência, nenhum dos policiais teve lesões aparentes.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

No que tange à resistência, o contexto fático comprovado nos autos aponta que não houve violência contra os policiais, apenas tentativa de fuga frustrada, o que não configura o delito.

A procedência em parte, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase: deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 24 anos, é primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos (10 de setembro de 2020), não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita.

Além disto, não há drogas de espécies distintas e apesar da quantidade de droga ser significativa, não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida.

Por todas estas razões, e tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas - 198 porções - a diminuição será de 2/3, passando a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6ª. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser

o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE O PEDIDO PARA:

A) CONDENO O RÉU PAULO CÉZAR PEREIRA DO NASCIMENTO, filho de Iris Pereira Martins e Paulo Sergio Do Nascimento, RG nº.55.415.273 , como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

B) ABSOLVO-O do delito de resistência tipificado no art.329, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Com o transito, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Defiro a justiça gratuita ao acusado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA